DIREITO ADMINISTRATIVO · CEBRASPE

Poder de polícia (o poder “extroverso”)

Como a banca cobra o poder que a administração exerce **para fora**, sobre os particulares em geral: conceito do art. 78 do CTN, polícia administrativa × judiciária, ciclo de polícia, atributos, delegação depois do Tema 532, competência dos entes, sanções, prescrição, taxa e a fronteira com o poder disciplinar.

125
questões analisadas

54% C · 46% E
68 certos · 57 errados

1997–2026
período das provas

68
órgãos diferentes

Base: todos os itens CEBRASPE classificados como “poder de polícia” nos cadernos de Poderes da Administração. Órgãos mais frequentes: DETRAN DF, MCom, MEC, TJDFT, CL DF, TJ AC, Câmara dos Deputados, STJ, STF, AGU, IBAMA, PRF, ANVISA, TRTs e TREs.

0 Sumário

1. Raio-X da banca
2. Conceito: art. 78 do CTN e doutrina
3. Polícia administrativa × judiciária
4. Ciclo de polícia e formas de atuação
5. Atributos
6. Delegação e o Tema 532
7. Competência: quem exerce
8. Sanções, limites e controle
9. Prescrição e taxa de polícia
10. Polícia × disciplinar (e os outros poderes)
11. Mudou! Gabaritos para ler com cuidado
12. Pegadinhas recorrentes
13. Questões comentadas
14. Na hora da prova (checklist)

1 Raio-X da banca

As 125 questões foram classificadas uma a uma pelo assunto principal do item. A tabela mostra o que mais cai e, sobretudo, para que lado o gabarito costuma ir em cada subtema.

Subtema	Qtd.	C	E	Leitura
Atributos (discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade, exigibilidade)	26	13	13	Equilibrado: o erro vem da troca de nomes e das palavras absolutas
Conceito, fundamento, objeto, sentido amplo × estrito	20	17	3	Definições clássicas quase sempre CERTAS
Limites, sanções, garantias e controle judicial	16	9	7	Legalidade, proporcionalidade, motivação
Polícia administrativa × judiciária	12	2	10	Item que mistura as duas costuma estar ERRADO
Casos concretos: "isto é poder de polícia?"	12	12	0	Fiscalização/sanção de particular comum = polícia
Polícia × disciplinar / regulamentar / hierárquico	10	0	10	Troca de nome do poder: 10 de 10 ERRADOS
Competência e quem exerce	10	5	5	"Só a União", "só o Executivo" = errado
Formas de atuação e ciclo de polícia	9	7	2	Preventiva E repressiva; normativa E concreta
Delegação (Tema 532)	8	3	5	A particular: não. Gabaritos antigos exigem cuidado
Prescrição e taxa	2	0	2	Termo inicial e espécie tributária
Total	**125**	**68**	**57**	

Quando a banca cobrou

Período	Questões
1997–2004	36
2005–2009	50 (2008 sozinho: 20)
2010–2014	31
2015–2026	8 (incl. UNEAL e CGE AL 2026)

O banco é antigo: **86 itens são anteriores a 2010**. Por isso os temas que mudaram depois (delegação, Súmula 645 → SV 38) precisam de leitura atualizada.

Leitura estratégica

- **Caso concreto** de fiscalização, apreensão, interdição ou multa contra particular comum, rotulado como poder de polícia: **12 de 12 CERTOS**.
- Definição de polícia com **nome de outro poder** (disciplinar, regulamentar, hierárquico), ou o inverso: **10 de 10 ERRADOS**.
- Item que exige **autorização/ordem judicial prévia** para agir: **4 de 4 ERRADOS** (Q96, Q116, Q132, Q200).
- Palavras restritivas (*somente, apenas, todas, exclusividade, tão somente, restringe-se*): **12 de 16 ERRADOS**. Os 4 certos usam a palavra para ampliar ("não somente", "não apenas") ou vêm em "todas as esferas".

FORMATOS TÍPICOS DE ITEM

(1) **Definição + rótulo**: o item reproduz Hely ou o CTN e põe um nome no fim ("...é poder regulamentar"). (2) **Atributo trocado**: descreve a autoexecutoriedade e chama de coercibilidade. (3) **Situação hipotética**: fiscal, PROCON, ANVISA, IBAMA, DETRAN, Polícia Federal, promotor, oficial de justiça; pergunta-se se há poder de polícia. (4) **Generalização**: "todas", "somente", "exclusividade".

2 Conceito: art. 78 do CTN e doutrina

O poder de polícia é o único poder administrativo com **definição legal**. Ela está no Código Tributário Nacional porque o exercício regular desse poder é fato gerador de taxa. A banca já cobrou isso dos dois lados: "não encontra definição legal, só doutrinária" (Q157, **E**) e "existe um conceito legal de poder de polícia" (Q165, **C**).

CTN, ART. 78 (CONCEITO LEGAL)

"Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos."

Parágrafo único: o exercício é **regular** quando desempenhado pelo **órgão competente**, **nos limites da lei**, com observância do **processo legal** e, se discricionário, **sem abuso ou desvio de poder**.

CONCEITO DOUTRINÁRIO MAIS COBRADO (HELY LOPES MEIRELLES)

Poder de polícia é a **faculdade** de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Apareceu literalmente em Q186 (TJ BA 2003, **C**), e com o rótulo trocado para "poder regulamentar" em Q161 (ANCINE 2005, **E**).

Elemento	O que a banca considera certo	Itens
Fundamento	Supremacia (predominância) do interesse público sobre o particular; **supremacia geral** do Estado sobre todos os administrados	Q141 C, Q175 C
Objeto	Todo bem, direito ou atividade individual que possa afetar a coletividade ou pôr em risco a segurança nacional (Hely); em princípio, liberdade e propriedade	Q92 C, Q168 C, Q170 C
Finalidade	Proteção do interesse público; evitar prejuízos coletivos decorrentes do abuso dos direitos individuais ("mecanismo de frenagem")	Q160 C
Limite máximo	Condiciona, mas **não suprime totalmente** o direito. Esvaziar o direito exige outro instituto (ex.: desapropriação)	Q170 C
Campo	Amplíssimo: saúde, edificações, trânsito, meio ambiente, consumo, profissões, publicações e espetáculos	Q167 C

Sentido amplo × sentido estrito

Sentido amplo

Toda atividade estatal que condiciona liberdade e propriedade: inclui a **lei** (Legislativo) e os **atos administrativos** (Executivo).
"O poder de polícia abrange não somente os atos da administração, mas também os do Legislativo, por meio de lei." (Q83, MPE CE 2025, **C**; também Q163 e Q196, **C**)

Sentido estrito = polícia administrativa

Só a atividade administrativa: regulamentar a lei, consentir, fiscalizar e sancionar.
"A edição de uma lei que proíbe o porte de armas em todo o território nacional não caracteriza exercício de poder de polícia administrativa." (Q184, MEC 2003, **C**: é ato legislativo, sentido amplo)

POR QUE "EXTROVERSO"?

Os poderes hierárquico e disciplinar olham para **dentro** da administração (servidores, órgãos, quem tem vínculo especial). O poder de polícia olha para **fora**: atinge qualquer particular, sem vínculo nenhum, com base na supremacia geral. Q292 (TRE RJ 2012, **E**): "o poder de polícia deriva do hierárquico; chefes o usam para fiscalizar subordinados". Fiscalizar subordinado é poder hierárquico.

ESTADO DE POLÍCIA ≠ PODER DE POLÍCIA

Estado de polícia é o modelo absolutista, sem submissão à lei. O **Estado liberal** reagiu a ele com intervenção mínima (o "Estado gendarme"). A forte intervenção é marca do **Estado social**, que ampliou o poder de polícia para a ordem econômica e social. Q142 (**E**) associou liberalismo a "forte intervenção do Estado"; Q143 (**E**) disse que Estado de polícia e poder de polícia se confundem e que este "frequentemente se realiza mediante abuso". Ambos do MCom 2008.

3 Polícia administrativa × judiciária

Este é o subtema com mais itens ERRADOS proporcionalmente (10 de 12). O poder de polícia em sentido amplo é o **gênero**; as polícias administrativa e judiciária são as **espécies**. Q145 (MCom 2008, **E**) inverteu: "polícia judiciária é o gênero, do qual o poder de polícia é espécie".

Critério	Polícia administrativa	Polícia judiciária
Ilícito	**Administrativo**	**Penal**
Incide sobre	Bens, direitos e atividades	Pessoas
Regime	Direito administrativo	Direito processual penal
Quem exerce	**Difusa** por toda a administração: vigilância sanitária, trânsito, meio ambiente, posturas, agências, autarquias	Corporações especializadas: Polícia Federal e polícias civis (CF, art. 144, §§ 1º e 4º)
Atuação	Predominantemente preventiva (mas também repressiva)	Predominantemente repressiva (prepara a jurisdição penal)

O CRITÉRIO DECISIVO É O OBJETO, NÃO O MOMENTO

Uma apreensão de mercadoria é repressiva e continua sendo polícia administrativa (Q192, AGU 2002, **C**). O que separa as polícias é a natureza do ilícito (administrativo × penal), não o fato de agir antes ou depois.

Quem NÃO está exercendo poder de polícia administrativa (todos E)

Situação do item	O que é na verdade	Item
Polícia Federal instaura inquérito para apurar furto de computador do órgão	Polícia judiciária	Q101 MCTI 2012
Policial civil entra em casa de shows "para investigar um crime"	Polícia judiciária	Q137 MPE RR 2008
Poder de polícia "exercido pela polícia civil e pela polícia federal"	Elas fazem sobretudo polícia judiciária; a administrativa é difusa	Q98 FUNASA 2013

Poder de polícia "próprio de autoridades de segurança pública, adstrito à investigação e à prisão"	Descrição de polícia judiciária	Q113 DETRAN ES 2010
Promotor ajuíza ação civil pública ambiental	Função institucional do MP (CF, art. 129, III)	Q128 PC ES 2009
Oficial de justiça cumpre mandado de busca e apreensão	Ato de auxiliar da Justiça (função jurisdicional)	Q171 TRT 10 2004
Intervenção nas atividades individuais que afetam o interesse geral "denomina-se polícia judiciária"	É polícia administrativa	Q201 DP DF 2001
Poder de polícia "não poderá incidir na área judiciária"	Pode: a polícia judiciária é espécie do gênero	Q195 TJ AC 2002

Os dois certos do subtema: **Q91** (PRF 2014): a polícia administrativa é inerente e se difunde por toda a administração, enquanto as demais são privativas de certas corporações; e **Q87** (PRF 2020): *segundo Hely*, a PRF não se encontra abrangida no conceito de polícia administrativa (ver "Mudou!", seção 11).

4 Ciclo de polícia e formas de atuação

A doutrina (Di Pietro, Carvalho Filho, Diogo de Figueiredo) descreve o poder de polícia em quatro fases. Elas importam por dois motivos: identificar que tipo de ato o item descreve e saber **o que pode ser delegado** depois do Tema 532.

1. Ordem de polícia
A norma que limita: lei e atos normativos gerais (regulamentos, portarias, resoluções).
Rodízio de carros, proibição de bebida em rodovia.

→

2. Consentimento
Anuência para exercer a atividade: **licença** (vinculada) e **autorização** (discricionária).
CNH, alvará, porte de arma.

→

3. Fiscalização
Verificar se a ordem e o consentimento estão sendo cumpridos.
Vistoria em farmácia, IBAMA, radar.

→

4. Sanção
Medida repressiva pelo descumprimento.
Multa, apreensão, interdição, embargo, demolição.

Nem toda atividade de polícia passa pelas quatro fases (há atividades que não dependem de consentimento), mas **ordem e fiscalização** estão sempre presentes. A sanção é "consectário do poder de polícia regulado por normas administrativas" (Q114, MS 2010, **C**).

Licença

Ato **vinculado** e, em regra, definitivo. Preenchidos os requisitos, o particular tem direito subjetivo.
Licença para dirigir é ato vinculado decorrente do poder de polícia (Q178, DETRAN DF 2003, **C**); licença para construir.

Autorização

Ato **discricionário** e precário. A administração avalia conveniência e oportunidade.
Porte de arma. A "permissão para dirigir" do CTB, apesar do nome, funciona como ato vinculado de consentimento (Q127, DETRAN DF 2009, **C**).

Formas de atuação: sempre “e”, nunca “apenas”

Classificação	Uma face	Outra face	Itens
Momento	**Preventiva**: normas, licenças, fiscalização, vistoria, orientação a comerciantes	**Repressiva**: multa, apreensão, interdição, dissolução de reunião	Q100 C, Q144 C, Q146 C, Q155 C; Q111 E (“apenas repressivas”)
Alcance	**Atos normativos gerais** (ordem de polícia)	**Atos concretos**: licença, fiscalização, sanção, operações materiais	Q119 C; Q125 E (“atos normativos gerais não são meio adequado”)

ATO NORMATIVO NÃO É, POR SI, PODER REGULAMENTAR

“A administração, ao editar resoluções e portarias que estabelecem **limitações administrativas gerais**, exerce o poder regulamentar.” Q13 (SEE DF 2017, **E**): é poder de polícia na fase de ordem. O que define o poder é a finalidade (limitar direitos individuais em favor da coletividade), não a forma normativa do ato. A polícia administrativa “estabelece as limitações administrativas” (Q172, STJ 2004, **C**).

5 Atributos

É o subtema mais cobrado (26 itens). A tríade clássica de Hely é **discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade** (Q190, Q202, **C**). A banca aceita “imperatividade” como sinônimo de coercibilidade (Q82, UNEAL 2026, **C**; Q121, IBAMA 2009, **C**, que soma a presunção de legitimidade). Citar só dois atributos não torna o item errado (Q194, **C**).

Atributo	Definição	Cuidado
Discricionariedade	Margem, dentro da lei, para escolher o **momento**, os **meios** e, nos limites legais, a **sanção** (Q162 C)	**Não está em todos os atos**: a licença é vinculada. O poder de polícia “tanto pode ser discricionário quanto vinculado” (Q103, Q112, Q122, Q166, C). “Todos os atos são vinculados” (Q94, E).
Autoexecutoriedade	Executar a decisão **por si mesma**, sem prévia ordem judicial	Existe quando a **lei prevê** ou em **urgência** (Q154 C). “Frequentemente” (Q108 C) ≠ “todas as medidas” (Q104 E).
Coercibilidade (imperatividade)	Imposição **obrigatória**, independentemente da concordância do particular, admitindo uso proporcional da força	Não é “execução imediata sem ordem judicial” (Q150, Q84, E) nem “conveniência e oportunidade” (Q135, E).

O item fala em "conveniência e oportunidade"?
Atributo = **discricionariedade**.

→

Fala em "executar por si, sem o Judiciário"?
Atributo = **autoexecutoriedade**.

→

Fala em "impor, independentemente da vontade", "uso da força"?
Atributo = **coercibilidade**.

Di Pietro: exigibilidade × executoriedade

Di Pietro desdobra a autoexecutoriedade em dois elementos. É aqui que mora a pegadinha da multa.

Exigibilidade = meios indiretos

A administração decide e obriga o particular sem ir ao Judiciário, pressionando por meios indiretos: a própria imposição da multa, a exigência de quitá-la para licenciar o veículo. **A multa TEM exigibilidade.**

Executoriedade = meios diretos

A administração executa materialmente a decisão: apreensão, interdição, demolição, uso da força. **A multa NÃO tem executoriedade**: se não for paga, a cobrança forçada exige inscrição em dívida ativa e execução fiscal.

TRÊS JEITOS DE ERRAR A MULTA

Q115 (CETURB-GV 2010, **E**): "falta à sanção pecuniária a exigibilidade". Falta a executoriedade.
Q85 (SEE PE 2022, **E**): multa "dotada de autoexecutoriedade e passível de delegação". Não é autoexecutória.
Q93 (TJDFT 2013, **E**): chamou de "exigibilidade" a execução imediata sem manifestação judicial. Isso é executoriedade.

A autoexecutoriedade na prática

- **Dispensa autorização judicial**: interdição pelo PROCON (Q132 E), fechamento por desacordo com o plano diretor (Q153 C), interrupção de atividade profissional (Q200 E), poder de polícia "somente com prévia autorização judicial" (Q96, Q116 E). O controle judicial é **posterior** (CF, art. 5º, XXXV), e direitos fundamentais podem ser limitados sem ordem judicial (Q164 C).
- **Não retira o interesse de ir ao Judiciário**: a administração pode buscar provimento jurisdicional mesmo podendo executar (Q86, TCE PB 2022, E).
- **Tem limites**: não se pode condicionar a liberação de veículo retido por transporte irregular ao pagamento da multa (**Súmula 510 do STJ**; Q88, ANATEL 2014, C). Também não se admite apreender mercadorias como meio coercitivo para cobrar tributos (**Súmula 323 do STF**); a retenção para apurar a regularidade, porém, é legítima (Q134, Pref. Teresina 2008, C).
- **Medida acautelatória ≠ sanção**: lacrar rádio clandestina imediatamente, sem ouvir o responsável, decorre do poder de polícia e não é propriamente sanção (STJ; Q90, Câmara 2014, C). Suspender alvará de UTI em risco sem prévio contraditório é válido: o contraditório fica **diferido** (Lei 9.784/1999, art. 45; Q131, STF 2008, C).

6 Delegação e o Tema 532

O poder de polícia envolve o **poder de império** do Estado. A regra continua sendo a **indelegabilidade a particulares**. O que mudou foi a situação das **estatais de direito privado**.

Marco	O que firmou
ADI 1.717 (STF)	Conselhos de fiscalização profissional: o poder de polícia, típico de Estado, não pode ser delegado a entidade privada
Lei 11.079/2004, art. 4º, III (PPP)	Indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do **exercício do poder de polícia** e de outras atividades exclusivas do Estado (Q126, TRE PR 2009, C)
STJ, REsp 817.534	Só consentimento e fiscalização seriam delegáveis a pessoa jurídica de direito privado; legislação (ordem) e sanção, não. Atos materiais acessórios (operar radar) podem ser executados por particulares
STF, RE 633.782 — Tema 532 (2020)	É constitucional delegar, **por lei**, as fases de **consentimento, fiscalização e sanção** a pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, de **capital social majoritariamente público**, que prestem **exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado** em **regime não concorrencial**. A fase de **ordem** segue indelegável

Pessoa jurídica de direito público
(autarquia: ANVISA, IBAMA, INMETRO, DETRAN)
Exerce o poder de polícia **plenamente**, por outorga legal.

Estatal de direito privado
Pode receber **consentimento, fiscalização e sanção**, se cumprir os requisitos do Tema 532. Nunca a ordem.

Particular
(concessionária, parceiro de PPP, empresa contratada)
Não recebe o poder de polícia; só executa **atos materiais** preparatórios ou sucessivos.

MUDOU! ITENS ANTERIORES A 2020

Q102 (MCTI 2012, C): "amplamente aceita a vedação da delegação à iniciativa privada" continua certo para particulares.
Q118 (IFB 2010, E) e **Q120** (IBAMA 2009, E): delegação a particulares segue vedada; o gabarito se mantém.
Q183 (MEC 2003, E): "pode ser delegado a entidades que prestam serviços públicos, nos termos da lei". Hoje, se a entidade for estatal de capital majoritariamente público em regime não concorrencial, a resposta exigiria cautela. O critério "essencial às metas" continua sem amparo.
Q85 (SEE PE 2022, E): depois do Tema 532, o "passível de delegação" não é o erro; o erro é a autoexecutoriedade da multa.

OUTRAS ARMADILHAS DE DELEGAÇÃO

Q188 (Senado 2002, C, polêmico): "atividades de polícia administrativa não são exclusivas e podem ser contratadas de terceiros". A banca pensou nos atos materiais. **Q189** (Senado 2002, E): "autuação é ato exclusivo de servidores públicos e seus prepostos". A lei pode atribuí-la a agentes de entidades da administração indireta. **Q185** (MEC 2003, E): a CF **não veda** atribuir poder de polícia a contratados temporários (art. 37, IX).

7 Competência: quem exerce

O poder de polícia acompanha a **competência material** de cada ente. Pelo critério da **predominância do interesse**: União, interesse nacional; municípios, interesse local (CF, art. 30, I); estados,

competência **residual** (art. 25, § 1º). Assim, "pode ser exercido por todas as esferas, e será dos estados se não for da União nem dos municípios" (Q173, TJ BA 2004, C).

Item	Gab.	Por quê
"Somente a União tem competência para exercê-lo" (Q176, ANVISA 2004)	E	Todos os entes, conforme a repartição constitucional
Atribuído "com exclusividade ao Poder Executivo" (Q110, TRE BA 2010)	E	É função administrativa; Legislativo e Judiciário também o exercem (ex.: segurança de seus prédios)
"Restringe-se aos órgãos de fiscalização; pessoas políticas não dispõem dele" (Q106, TJ RR 2011)	E	Cabe às pessoas políticas e às autarquias
Município fixa horário do comércio e locais vedados, embora direito comercial seja da União (Q105, TJ RR 2011)	C	**SV 38** (antiga Súmula 645); CF, arts. 22, I, e 30, I
Município "extrapolou" ao suspender alvará de UTI, pois saúde seria privativa da União (Q130, STF 2008)	E	Saúde é competência comum (CF, art. 23, II)
Autarquia federal de patrimônio histórico pode atingir entidades estaduais e municipais (Q169, AGU 2004)	C	O poder de polícia pode alcançar até entes públicos, respeitada a repartição de competências
INMETRO exerce poder de polícia na avaliação da conformidade (Q152, INMETRO 2007)	C	Autarquia, pessoa jurídica de direito público
Prevenção de incêndios: normas e vistorias cabem aos **estados** (Q95, MS 2013) / aos **municípios** (Q97, MCom 2013)	C / E	Gabarito da banca: corpos de bombeiros militares estaduais (CF, art. 144, V e § 5º). Tema discutido

8 Sanções, limites e controle

O parágrafo único do art. 78 do CTN já resume os limites: **competência, lei, devido processo e ausência de abuso ou desvio**. A doutrina acrescenta necessidade, proporcionalidade e eficácia (Di Pietro).

Limite / garantia	O que a banca cobrou	Item
Legalidade e tipicidade	A conduta deve estar previamente definida em lei como infração (C). A autoridade não pode definir "a seu juízo" a sanção; pode só graduá-la dentro da lei (C)	Q139 C, Q77 C
Proporcionalidade	Integra a legalidade: "do objeto exige-se tão somente a licitude; a proporcionalidade escapa à legalidade" (E). Toda coação está **sempre** sujeita à proporcionalidade ("nem sempre", E). Revista superficial na entrada de sala de audiência é proporcional (C)	Q147 E, Q199 E, Q156 C

Controle judicial da multa	Agência fixa multa entre R$ 500 e R$ 1 milhão: o Judiciário "só pode anular, não alterar o valor exacerbado" (E). A proporcionalidade é controle de juridicidade, não de mérito	Q133 E
Motivação	"Por ser discricionário, por vezes não se submete à motivação" (E). A Lei 9.784/1999, art. 50, exige motivar atos que limitem direitos ou imponham sanções	Q198 E
Moralidade	"Obedece à legalidade e à eficiência, não adentrando na moralidade" (E). Vale todo o art. 37, caput	Q191 E
Independência das instâncias	A infração também ser crime não impede a sanção de polícia	Q181 C
Remédio cabível	Contra apreensão de veículo: MS, não **habeas corpus** (a liberdade de locomoção da pessoa não foi atingida) (E). MS **preventivo** contra punição ameaçada (C; Lei 12.016/2009, art. 1º)	Q179 E, Q182 C
Indenização	Exercício regular, dentro da lei, não gera indenização: limitações gerais e gratuitas (gabarito E)	Q151 E
Bem público invadido	Demolição de construção clandestina em logradouro: invasor de má-fé não tem retenção nem indenização (**Súmula 619 do STJ**)	Q124 C

DEPÓSITO PRÉVIO PARA RECORRER

No caso do auto de infração do MTE (Q129, STF 2008), a exigência de depósito de 30% da multa para recorrer administrativamente é inconstitucional (**Súmula Vinculante 21**). O item, porém, cobrava outra coisa: lavrar auto contra empresa é poder de polícia, não disciplinar.

9 Prescrição e taxa de polícia

PRESCRIÇÃO — LEI 9.873/1999, ART. 1º

A ação punitiva da administração pública **federal**, direta e indireta, no exercício do poder de polícia prescreve em **5 anos**, contados:

- da data da prática do ato (regra);
- no caso de infração **permanente ou continuada**, do dia em que **tiver cessado**.

Além disso, há prescrição **intercorrente** se o procedimento ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho (§ 1º), e, se o fato também for crime, vale o prazo da lei penal (§ 2º).

Q107 (AGU 2010, **E**): contou "da data em que o ato se tornou conhecido pela administração". A parte da infração permanente estava certa; o erro era só o termo inicial.

Taxa de polícia

O exercício **regular** do poder de polícia é fato gerador de **taxa** (CF, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 78). É por isso que o conceito legal está no CTN.

Tributo	Fato gerador
Taxa	Poder de polícia ou serviço público específico e divisível
Imposto	Desvinculado de atividade estatal (CTN, art. 16)
Contribuição de melhoria	Valorização imobiliária por obra pública (CF, art. 145, III)

Q99 (STJ 2012, **E**): poder de polícia como fato gerador de "taxas, impostos e contribuições de melhoria". Só de taxas.

10 Polícia × disciplinar (e os outros poderes)

Os 10 itens que trocam o nome do poder foram **todos ERRADOS**. A pergunta que resolve quase todos é uma só: **há vínculo especial com a administração?**

1. Quem sofre a medida?
Servidor, ou particular com vínculo especial (contratado, concessionário, convenente, aluno de escola pública)?

→

Sim: supremacia especial
Punição = **poder disciplinar**. Ordenar, fiscalizar, rever, delegar e avocar subordinado = **hierárquico**.

→

Não: particular comum
Fiscalizar, condicionar ou punir = **poder de polícia** (supremacia geral). Norma geral limitadora = polícia (ordem); norma de fiel execução da lei = regulamentar.

	Poder de polícia	Poder disciplinar
Base	Supremacia **geral**	Supremacia **especial** (vínculo)
Destinatários	Qualquer administrado (e até entes públicos)	Servidores e particulares com vínculo especial
Exemplos	Multa de trânsito, apreensão de remédio vencido, interdição pelo PROCON, auto de infração da ANVISA, multa ambiental	Suspensão de servidor em PAD, multa ao contratado, suspensão de aluno de escola pública
Direção	Para fora ("extroverso")	Para dentro ("introverso")

Item (todos ERRADOS)	Poder correto
Sanções aos administrados pelo descumprimento de determinações = poder disciplinar (Q78, MEC 2003)	Polícia
Fiscal apreende remédios vencidos em farmácia = poder disciplinar (Q109, TRE BA 2010)	Polícia (sanitária)

Fiscalização sobre a sociedade, condicionando direitos e liberdades, decorre do poder disciplinar (Q123, TRT 17 2009)	Polícia
Inspetor do MTE lavra auto de infração contra empresa = poder disciplinar (Q129, STF 2008)	Polícia
Apurar infrações e punir servidores = poder de polícia (Q285, CGE AL 2026)	Disciplinar
Apreender mercadoria deteriorada em feira = poder vinculado e hierárquico (Q197, TJ AC 2002)	Polícia
Chefe fiscaliza subordinados com o poder de polícia, que deriva do hierárquico (Q292, TRE RJ 2012)	Hierárquico
Condicionar o uso e gozo de bens e direitos = poder regulamentar (Q161, ANCINE 2005); limitações gerais por portaria = regulamentar (Q13, SEE DF 2017)	Polícia
EC 32/2001 ampliou o poder de polícia do Presidente (Q159, PC ES 2006)	A EC tratou de MP e decreto autônomo (regulamentar)

11 Mudou! Gabaritos para ler com cuidado

MUDOU! DELEGAÇÃO (RE 633.782 / TEMA 532, 2020)

Itens antigos dizem que o poder de polícia é indelegável a qualquer pessoa jurídica de direito privado. Hoje: indelegável a **particulares**; delegável, por lei, nas fases de consentimento, fiscalização e sanção, a estatais de direito privado de capital majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público próprio do Estado em regime não concorrencial. Releia Q102, Q118, Q120, Q183, Q188 e Q189 com isso em mente.

MUDOU! HORÁRIO DO COMÉRCIO: SÚMULA 645 → SV 38

O comentário de Q105 (TJ RR 2011) cita a antiga Súmula 645 do STF. O enunciado foi convertido na **Súmula Vinculante 38**: compete ao município fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

GABARITOS POLÊMICOS (SIGA A BANCA, MAS SAIBA A RESSALVA)

Q87 (PRF 2020, C): "segundo Hely, a PRF não está abrangida no conceito de polícia administrativa". A PRF pratica atos de polícia administrativa (autuações, retenções); o item vale pela doutrina citada.
Q95 C / Q97 E (2013): prevenção de incêndios atribuída aos estados, não aos municípios.
Q151 (SEGER ES 2007, E): regra geral de que o exercício regular não indeniza; parte da doutrina admite indenização por ato lícito quando o dano é anormal e específico.
Q154 (CL DF 2006, C): "a autoexecutoriedade deve ter previsão legal"; a doutrina admite também a urgência.
Q133 (STJ 2008, E): há divergência sobre se o juiz pode reduzir a multa ou só anulá-la; o ponto cobrado é que a proporcionalidade é controlável.

12 Pegadinhas recorrentes

1. TROCAR OS ATRIBUTOS

"Pelo atributo da coercibilidade, o poder de polícia tem execução imediata, sem ordem judicial" (Q150, TRT 9 2007, E). "Policial orientado por conveniência e oportunidade usa a coercibilidade" (Q135, PM CE 2008, E). Execução sem juiz = autoexecutoriedade; conveniência = discricionariedade.

2. PALAVRAS ABSOLUTAS

"Todas as medidas de polícia são autoexecutórias" (Q104, PC ES 2011, E) × "frequentemente autoexecutórias" (Q108, DPE BA 2010, C). "Manifesta-se apenas por medidas repressivas" (Q111, E). "Somente a União" (Q176, E). "Exclusividade do Executivo" (Q110, E).

3. EXIGIR O JUDICIÁRIO ANTES

"O poder de polícia somente poderá ser exercido mediante prévia autorização judicial" (Q96, MCom 2013, E). Q116, Q132 e Q200 repetem a ideia com PROCON e atividade profissional: todos E.

4. DEFINIÇÃO CERTA, NOME ERRADO

O item reproduz Hely ou o art. 78 do CTN e termina com "poder regulamentar", "disciplinar" ou "hierárquico" (Q161, Q123, Q197). Leia até o fim: o rótulo é o que decide.

5. POLÍCIA FEDERAL = POLÍCIA ADMINISTRATIVA?

O nome da corporação engana. Inquérito, investigação e prisão = polícia judiciária (Q101, Q113, Q137). A polícia administrativa é difusa (Q98, E).

6. DISCRICIONARIEDADE COMO SALVO-CONDUTO

Discricionariedade não dispensa motivação (Q198, E), proporcionalidade (Q147, E) nem moralidade (Q191, E), e não impede o controle judicial da multa desproporcional (Q133, E).

7. DETALHE DE PRAZO E DE REMÉDIO

Prescrição contada "do conhecimento" (Q107, E): é da prática do ato. Habeas corpus para liberar veículo apreendido (Q179, E): o remédio é o mandado de segurança.

13 Questões comentadas

CEBRASPE · TJ BA · 2003 · Q186

Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.

CERTO Conceito literal de Hely Lopes Meirelles. É a mesma frase que, em Q161 (ANCINE 2005), aparece rotulada como "poder regulamentar" e por isso foi julgada errada.

CEBRASPE · CL DF · 2006 · Q157

O poder de polícia não encontra definição legal, mas, tão-somente, doutrinária.

ERRADO O art. 78 do CTN traz o conceito legal. Ele está no CTN porque o exercício regular do poder de polícia é fato gerador de taxa (CF, art. 145, II).

CEBRASPE · TRE BA · 2010 · Q109

Quando um fiscal apreende remédios com prazo de validade vencido, expostos em prateleiras de uma farmácia, tem-se exemplo do poder disciplinar da administração pública.

ERRADO Vigilância sanitária sobre farmácia é poder de polícia: a farmácia é administrado comum, sem vínculo especial. Disciplinar só alcança servidores e quem tem vínculo especial.

CEBRASPE · CETURB-GV · 2010 · Q115

Embora a autoexecutoriedade seja atributo do poder de polícia, a cobrança de multa imposta pela administração traduz exceção a tal regra, pois, considerado que tal atributo pode ser dividido nos elementos executoriedade e exigibilidade, falta à sanção pecuniária este último elemento.

ERRADO Inverteu os elementos de Di Pietro. A multa tem exigibilidade (é imposta sem o Judiciário); falta-lhe executoriedade, porque a cobrança forçada exige execução fiscal.

CEBRASPE · DPE BA · 2010 · Q108

As medidas de polícia administrativa são frequentemente autoexecutórias, podendo a administração pôr suas decisões em execução por si mesma, sem precisar recorrer previamente ao Poder Judiciário.

CERTO "Frequentemente" descreve bem a autoexecutoriedade, que depende de previsão legal ou de urgência. Compare com Q104 ("todas as medidas"), errado.

CEBRASPE · ANATEL · 2014 · Q88

A autoexecutoriedade de certos atos de poder de polícia é limitada, não sendo possível que a administração, por exemplo, condicione a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros ao pagamento de multa anteriormente imposta.

CERTO Súmula 510 do STJ: a liberação do veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não se condiciona ao pagamento de multas e despesas. Multa se cobra pelas vias próprias.

CEBRASPE · CAM DEP · 2014 · Q90

Suponha que Paulo possua rádio de transmissão clandestina, sem a devida autorização do órgão competente, em pleno funcionamento. Nessa situação, segundo o STJ, ao descobrir esse fato, a administração pública deve interromper a transmissão e lacrar o local imediatamente, sem prévia manifestação de Paulo, porque essa forma de ação decorre diretamente do exercício do poder de polícia, não se tratando, propriamente, de uma sanção administrativa.

CERTO Medida acautelatória de polícia, com contraditório diferido. Não é sanção propriamente dita: busca fazer cessar a atividade ilícita e o risco.

CEBRASPE · MCTI · 2012 · Q101

A atuação da Polícia Federal, nesse caso, é um exemplo do exercício do poder de polícia administrativo.

ERRADO Inquérito para apurar crime é polícia judiciária: ilícito penal, regime processual penal, incide sobre pessoas.

CEBRASPE · MEC · 2003 · Q184

A edição de uma lei que proíbe o porte de armas em todo o território nacional não caracteriza exercício de poder de polícia administrativa.

CERTO A lei é ato do Legislativo. Integra o poder de polícia em sentido amplo, mas não a polícia administrativa (sentido estrito).

CEBRASPE · DPE ES · 2009 · Q122

Apesar de a discricionariedade constituir um dos atributos do poder de polícia, em algumas hipóteses, o ato de polícia deve ser vinculado, por não haver margem de escolha à disposição do administrador público, a exemplo do que ocorre na licença.

CERTO Licença é ato vinculado: preenchidos os requisitos, há direito à expedição. Autorização é discricionária e precária.

CEBRASPE · IBAMA · 2009 · Q120

O poder de polícia é delegável a particulares e a outros órgãos e entidades públicas, apesar de decorrer da imperatividade do poder estatal e da própria força de coerção sobre os administrados.

ERRADO O poder de império é justamente o fundamento da indelegabilidade a particulares. Autarquias exercem por outorga legal; depois do Tema 532, estatais em regime não concorrencial podem receber consentimento, fiscalização e sanção, mas particulares continuam de fora.

CEBRASPE · TJ RR · 2011 · Q105

ACF determina ser da competência da União legislar sobre direito comercial, isso não impede, porém, que os municípios, no exercício da atividade de polícia administrativa, determinam o horário de funcionamento do comércio, ou os locais onde é vedado o estabelecimento de casas comerciais.

CERTO SV 38 (antiga Súmula 645 do STF): o município fixa o horário do comércio, com base no interesse local (CF, art. 30, I). A competência legislativa da União sobre direito comercial (art. 22, I) não impede.

CEBRASPE · AGU · 2010 · Q107

O prazo prescricional para que a administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, inicie ação punitiva, cujo objetivo seja apurar infração à legislação em vigor, é de cinco anos, contados da data em que o ato se tornou conhecido pela administração, salvo se se tratar de infração dita permanente ou continuada, pois, nesse caso, o termo inicial ocorre no dia em que cessa a infração.

ERRADO Lei 9.873/1999, art. 1º: cinco anos contados da data da prática do ato. A parte final (cessação da infração permanente ou continuada) está certa.

CEBRASPE · MCom · 2008 · Q145

A polícia judiciária é uma expressão do poder de polícia da administração pública, sendo a primeira um gênero da qual o segundo é espécie.

ERRADO Inverteu gênero e espécie. O poder de polícia em sentido amplo é o gênero; as polícias administrativa e judiciária são as espécies.

CEBRASPE · DP DF · 2006 · Q153

Se um estabelecimento for considerado irregular por estar em descompasso com as previsões do plano diretor municipal, a administração pública pode efetivar diretamente, sem a necessidade da prévia interferência do Poder Judiciário, a execução coercitiva de seu fechamento.

CERTO Autoexecutoriedade: o fechamento de estabelecimento em desacordo com o plano diretor dispensa ordem judicial prévia, sem prejuízo do processo administrativo e do controle judicial posterior.

CEBRASPE · STJ · 2008 · Q133

Se uma agência reguladora federal aplicar multa a uma empresa motivada por determinada infração administrativa cuja lei de regência autorize a aplicação de multa a ser fixada entre R$ 500,00 e R$ 1.000.000,00, nesse caso, como a penalidade de multa emana de poder do administrador, o qual está balizado pelos critérios de conveniência e oportunidade, o Poder Judiciário não poderá alterar o valor da multa, mesmo que o considere exacerbado, mas tão somente anular a própria sanção (multa), se houver ilegalidade, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

ERRADO A proporcionalidade integra a legalidade. O controle judicial da multa exacerbada é controle de juridicidade, não invasão do mérito, e não ofende a separação dos poderes.

CEBRASPE · STF · 2008 · Q131

Situação: Município suspende provisoriamente o alvará de UTI neonatal em que houve morte por falha técnica e equipamento de baixa qualidade, notificando o hospital para impugnação no prazo legal.

A suspensão temporária do alvará de funcionamento da referida UTI neonatal, que decorreu do exercício de poder de polícia, poderia ocorrer mesmo sem o prévio contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa.

CERTO Em risco iminente, cabe providência acauteladora sem prévia manifestação do interessado (Lei 9.784/1999, art. 45). O hospital foi notificado para impugnar depois: contraditório diferido.

14 Na hora da prova (checklist)

☐ O item traz a definição de Hely ou do art. 78 do CTN? Confira o **nome do poder** no fim: só "poder de polícia" está certo.

☐ "Não tem definição legal": **errado** (CTN, art. 78).

☐ Sentido amplo inclui a **lei**; polícia **administrativa** é só a atuação da administração.

☐ Fundamento: **supremacia geral** do interesse público. Objeto: bens, direitos e atividades. Limite: não suprime o direito.

☐ Polícia administrativa: ilícito **administrativo**, bens e atividades, difusa. Judiciária: ilícito **penal**, pessoas, PF e polícias civis.

☐ PF investigando, promotor ajuizando ação, oficial de justiça cumprindo mandado: **não** é polícia administrativa.

☐ Ciclo: **ordem → consentimento → fiscalização → sanção**. Licença = vinculada; autorização = discricionária.

☐ Atua preventiva **e** repressivamente; por atos normativos **e** concretos. "Apenas" = errado.

☐ Atributos: discricionariedade (conveniência), autoexecutoriedade (sem juiz), coercibilidade/imperatividade (imposição, força).

☐ Discricionário **ou** vinculado. Autoexecutório "frequentemente", não "sempre"; depende de lei ou urgência.

☐ Multa: **tem exigibilidade, não tem executoriedade** (execução fiscal).

☐ Prévia autorização judicial para interditar, fechar, apreender: **errado**. Controle judicial é posterior.

☐ Súmula 510 STJ: veículo retido por transporte irregular é liberado sem exigir a multa. Súmula 323 STF: não apreender mercadoria para cobrar tributo.

☐ Delegação a **particular**: não (PPP: Lei 11.079/2004, art. 4º, III). Tema 532: estatal de direito privado, capital majoritariamente público, serviço público em regime não concorrencial, por lei: **consentimento, fiscalização e sanção**; ordem nunca.

☐ Todos os entes exercem; estados com competência residual; município fixa horário do comércio (SV 38); saúde é competência comum.

☐ Sanção exige lei prévia, motivação, proporcionalidade e moralidade; o Judiciário controla a multa desproporcional.

☐ Prescrição federal: **5 anos da prática do ato** (permanente/continuada: da cessação).

☐ Poder de polícia gera **só taxa**.

☐ Há vínculo especial? Sim → disciplinar (ou hierárquico, se for ordenar/rever). Não → polícia.

☐ Item anterior a 2020 sobre delegação: leia com o Tema 532 em mente.